

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4409/2543

พนักงานอัยการจังหวัดยะลา
นายมะรีเป็น จะปะกียา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 335 (7), มาตรา 336 ทวิ, มาตรา 358, มาตรา 359 (4),
มาตรา 362, มาตรา 365 (2)

จำเลยเข้าไปในที่ดินของผู้เสียหายแล้วตัดโค่นต้นยางพาราจำนวน 17 ต้น และ
เอาต้นยางพาราดังกล่าวไปโดยใช้รถยนต์บรรทุก อันเป็นความผิดฐานบุกรุก ทำให้
เสียหายและลักทรัพย์ การที่จำเลยบุกรุกเข้าไปในที่ดินของผู้เสียหาย แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่า จำเลยมีความมุ่งหมายที่จะเข้าไปตัดโค่นต้นยางพาราซึ่งอยู่ในที่ดิน
ดังกล่าว แล้วนำออกไปจากที่ดิน โดยใช้รถยนต์บรรทุกสิบล้อบรรทุก ต้นยางพาราไป
จึงเป็นการกระทำที่มีเจตนาเดียวต่อเนื่องกันตลอดมาไม่ขาดตอนอันเป็นการกระทำ
กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ตาม ป.อ.มาตรา 90

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335
(7) (12), 336 ทวิ, 358, 359, 362, 365 กับให้คืนต้นยางพาราของกลางแก่เจ้าของ
จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (7) (12), 336 ทวิ, 359 (4), 365 (2) ความผิดฐานบุกรุกเป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ให้ลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 แต่ความผิดตามกฎหมายดังกล่าวมีโทษเท่ากัน จึงให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 359 (4) ให้จำคุก 1 ปี ความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 335 วรรคสาม, 336 ทวิ ให้จำคุก 1 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 2 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 8 เดือน คืบต้นยางพาราของกลางแก่เจ้าของ ข้อหาอื่นให้ยกและให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (7) (12) วรรคสาม ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ, 359 (4) ประกอบด้วยมาตรา 358, 365 (2) ประกอบด้วยมาตรา 362 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 335 (7) (12) วรรคสาม ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ, ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี 6 เดือน ทางนำสืบของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติว่า ในวันเวลาเกิดเหตุจำเลยที่ 1 เข้าไปในที่ดินของผู้เสียหายแล้วตัดโค่นต้นยางพารา จำนวน 17 ต้น และ

เอาต้นยางพาราดังกล่าวไปโดยใช้รถยนต์บรรทุก อันเป็นความผิดฐานบุกรุก ทำให้
เสียหายและลักทรัพย์ตามฟ้องของโจทก์

มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เป็นประเด็นข้อกฎหมายว่า การกระทำ
ของจำเลยที่ 1 กรณีบุกรุกและทำให้เสียหายกับกรณีลักต้นยางพาราเป็นความ
ผิดหลายกรรมต่างกัน มิใช่กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทดังศาลอุทธรณ์ภาค 9
วินิจฉัยหรือไม่ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 บุกรุกเข้าไปในที่ดินของผู้เสียหาย
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า จำเลยที่ 1 มีความมุ่งหมายที่จะเข้าไปตัดโค่นต้น
ยางพาราซึ่งอยู่ในที่ดินดังกล่าว แล้วนำออกไปจากที่ดิน โดยใช้รถยนต์บรรทุกสิบล้อ
บรรทุกต้นยางพาราไป จึงเป็นการกระทำที่มีเจตนาเดียวต่อเนื่องกันตลอดมาไม่
ขาดตอน อันเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 90 หาใช่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ตามมาตรา 91 ดังที่โจทก์
ฎีกากล่าวอ้างไม่

พิพากษายืน

(วิชา มหาคุณ-พูนศักดิ์ จงกลณี-ปัญญา สุทธิบดี)

ศาลจังหวัดยะลา - นายอนุสรณ์ ศรีเมนต์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ - นายเฉลิมศักดิ์ บุญยงค์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น